

CHECKLIST

THỦ TỤC NHẬN ĐỀN BÙ
KHI ĐẤT BỊ QUY HOẠCH

Dành riêng cho trường hợp NHÀ CHƯA CÓ SỔ ĐỎ

Rất nhiều gia đình nghĩ rằng chưa có sổ đỏ thì bị quy hoạch, thu hồi đất là coi như mất trắng. Đây là checklist 6 bước giúp bạn xác định đúng quyền lợi đền bù, hỗ trợ mà pháp luật vẫn bảo vệ cho bạn — ngay cả khi trong tay chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1. Xác định tình trạng đất của mình

- ☐ Nhà đã có thông báo/quyết định thu hồi đất chính thức, hay mới chỉ nghe tin
- ☐ Kiểm tra loại đất, mục đích sử dụng đất hiện tại (đất ở, đất nông nghiệp...)
- ☐ Xác định đất có đang tranh chấp hay không — ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện bồi thường

2. Rà soát toàn bộ giấy tờ đang có

- ☐ Sổ mục kê, giấy kê khai ruộng đất, giấy tờ thời hợp tác xã (nếu có)
- ☐ Giấy tờ mua bán, thừa kế, tặng cho — dù chưa từng công chứng
- ☐ Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước (nếu có)

Căn cứ: Điều 95 khoản 2 và Điều 137 Luật Đất đai 2024 — có MỘT trong các giấy tờ này vẫn đủ điều kiện được bồi thường về đất.

3. Xin xác nhận của chính quyền địa phương

- ☐ Xác nhận thời điểm bắt đầu sử dụng đất
- ☐ Xác nhận tình trạng sử dụng đất ổn định, không tranh chấp
- ☐ Thực hiện càng sớm càng tốt — không chờ đến sát ngày kiểm đếm

4. Phân biệt các khoản quyền lợi có thể nhận

- ☐ Bồi thường về đất (nếu đủ điều kiện theo Điều 95)
- ☐ Bồi thường tài sản gắn liền với đất — nhà, công trình xây dựng (Điều 102)
- ☐ Hỗ trợ ổn định đời sống, tái định cư, chuyển đổi nghề (Điều 108) — kể cả khi không đủ điều kiện bồi thường đất

5. Đối chiếu trường hợp loại trừ trước khi kết luận

- ☐ Kiểm tra đất có thuộc diện bị thu hồi do vi phạm pháp luật đất đai không
- ☐ Kiểm tra đất có phải do cơ quan nhà nước quản lý không
- ☐ Không tự kết luận "chắc chắn không được đền bù" khi chưa đối chiếu Điều 101

6. Chuẩn bị trước khi làm việc với hội đồng bồi thường

- ☐ Photo/scan lưu trữ toàn bộ giấy tờ gốc trước khi nộp
- ☐ Ghi chép lại mốc thời gian, người làm chứng cho quá trình sử dụng đất
- ☐ Nhờ tư vấn độc lập rà soát phương án bồi thường trước khi ký nhận

Muốn được rà soát hồ sơ, xác định quyền lợi đền bù chính xác, miễn phí bước đầu?

Nhắn tin Fanpage "BDS Mặt Phố Hà Nội (Vua Mặt Phố)" kèm từ khóa ĐỀN BÙ QUY HOẠCH

Hotline / Zalo: 0911.530.000 — 0988.410.000